

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6381/2541

นาย ตู๋ อี ฮุย

นาย กิตติหรือกิติ พลั้ว วั ง ก ล้ำ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383

โจทก์ทำสัญญาซื้อส้มโอพันธุ์ทองดีจากจำเลย 50,000 ผล ในราคา 1,700,000 บาท โจทก์ชำระเงินมัดจำให้จำเลย 150,000 บาท ในวันทำสัญญาอันเป็นการปฏิบัติ ตามสัญญาซื้อขายข้อ 3 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ผู้ซื้อจ่ายเงินมัดจำให้ 150,000 บาท(หนึ่ง แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2536 Mr.TUIHUI จะมาดูของ ถ้ามีส้ม โอ Mr.TUIHUI จะทำการโอนเงินจำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับผู้ ขายทันทีเมื่อส้มโอเข้าสู่คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็น เงินสดทันทีทั้งหมด" ดังนี้เงินจำนวน 1,000,000 บาทที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว จึงเป็นเงินที่โจทก์จะต้องชำระหนี้ค่าส้มโอบางส่วนล่วงหน้าให้แก่จำเลยครั้นเมื่อโจทก์ ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยแล้วจำเลยย่อมมีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมด้วยเงินมัดจำได้หากโจทก์ไม่มารับส้มโอตามกำหนดเวลาในสัญญาดังที่กำหนด ไว้ในสัญญาซื้อขายข้อ 6 ที่ว่า "ถ้าผู้ซื้อไม่มารับส้มโอตามกำหนดเวลาในสัญญาผู้ขาย มีสิทธิรับเงินจำนวน 1,150,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)" กรณีเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ที่โจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยนั้นเป็นเงินที่โจทก์ชำระหนี้บาง ส่วนโดยมุ่งต่อผลกล่าวคือ ให้จำเลยจัดหาส้มโอที่มีคุณภาพตามจำนวนในสัญญา มา ขายให้แก่โจทก์ จึงเป็นเงินล่วงหน้าไม่ใช่ลักษณะเป็นเบี้ยปรับดังที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 แต่เป็นข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายที่

ว่า ในกรณีที่โจทก์ไม่มารับสัมโอบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้จำเลยมีสิทธิรับเงินค่าสัมโอบบางส่วนที่โจทก์ได้ชำระไว้แล้วหาใช้เงินที่จำเลยมีสิทธิที่จะเรียกจากโจทก์ หากโจทก์ผิดนัดผิดสัญญาอันจะถือเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา กล่าวคือเมื่อถึงกำหนดวันที่ส่งมอบสัมโอบและจำเลยได้จัดหาสัมโอบเพื่อส่งมอบแก่โจทก์ตามสัญญาแล้ว แต่โจทก์ไม่มารับสัมโอบเพราะโจทก์ไม่สามารถจัดหาผู้ส่งสินค้าทางเรือมารับสัมโอบตามสัญญาอีกทั้งยังบอกเลิกการซื้อขายสัมโอบจากจำเลยเสีย เช่นนี้จำเลยจึงมีสิทธิรับเงินจำนวนนี้ได้ตามสัญญาซื้อขายโจทก์ไม่มีสิทธิอันใดที่จะได้รับเงินจำนวนนี้แม้เพียงบางส่วนคืนจากจำเลย เมื่อเงินจำนวนนี้มีใช้เบี้ยปรับศาลย่อมไม่มีอำนาจใช้ดุลพินิจลดจำนวนลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536 จำเลยตกลงขายสัมโอบพันธุ์ทองดี เบอร์ 1 ขนาดเส้นรอบวง 17 นิ้ว ราคาผลละ 34 บาท จำนวน 50,000 ผล เป็นเงิน 1,700,000 บาท แก่โจทก์เพื่อโจทก์จะจัดส่งไปขายที่ดินแดนได้หวั่น แต่จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวน 1,150,000 บาท ที่รับไว้แก่โจทก์ และต้องชดใช้ค่าเสียหายที่โจทก์สามารถขายสัมโอบได้กำไรไม่น้อยกว่า 700,000 บาท โดยโจทก์ขอคิดเพียง 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยคืนเงินและชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์แล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,650,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยมีสิทธิรับเงินมัดจำ 150,000 บาท ได้ ส่วนเงินที่โจทก์ชำระราคาสัมโอให้จำเลยล่วงหน้า 1,000,000 บาท ซึ่งจำเลยรับได้ตามสัญญาซื้อขายข้อ 6 เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินสมควรให้คิด เบี้ยปรับเพียง 650,000 บาท พิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 350,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536 โจทก์ทำสัญญาซื้อสัมโอพันธุ์ทองดีจากจำเลย 50,000 ผล ในราคา 1,700,000 บาท โจทก์ชำระเงินมัดจำให้จำเลย 150,000 บาท ในวันทำสัญญากำหนดส่งมอบสัมโอ โดยบรรจุเข้าตู้ส่งสินค้าทางเรือเพื่อส่งไปยังดินแดนไต้หวันภายในวันที่ 31 เดือนเดียวกัน หลังจากทำสัญญาแล้ว ในวันที่ 25 และ 26 เดือนเดียวกัน โจทก์ชำระราคาสัมโอให้แก่จำเลยอีกเป็นเงิน 200,000 บาท และ 800,000 บาท ตามลำดับ ต่อมา โจทก์ผิดสัญญาไม่สามารถจัดตู้ส่งสินค้าทางเรือมาบรรจุสัมโอ และไม่รับมอบสัมโอ ตามสัญญา ทำให้จำเลยมีสิทธิรับเงิน 1,150,000 บาท ที่โจทก์ชำระแล้วได้ตามสัญญาซื้อขายข้อ 6

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าเงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่โจทก์ชำระให้แก่จำเลยแล้วนอกเหนือจากเงินมัดจำเป็นเบี้ยปรับซึ่งศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดลงได้หรือไม่ และการวินิจฉัยว่าเบี้ยปรับสูงเกินส่วนเป็นการวินิจฉัยนอก

ประเด็นหรือไม่ สำหรับข้อที่จำเลยฎีกาว่า เงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่โจทก์ชำระให้แก่จำเลยไปแล้วไม่ใช่เบี้ยปรับและศาลไม่มีอำนาจใช้ดุลพินิจลดจำนวนลงนั้น เห็นว่า เงินจำนวนดังกล่าวโจทก์ชำระให้แก่จำเลยอันเป็นการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้อ 3 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ผู้ซื้อจ่ายเงินมัดจำให้ 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2536 Mr.TU I HUI จะมาดูของ ถ้ามีสัมโอ Mr.TU I HUI จะทำการโอนเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับผู้ขายทันทีเมื่อสัมโอเข้าตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นเงินสดทันทีทั้งหมด" ดังนี้ ย่อมเห็นได้ชัดว่าเงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวเป็นเงินที่โจทก์จะต้องชำระหนี้ค่าสัมโอบางส่วนล่วงหน้าให้แก่จำเลย ครั้นเมื่อโจทก์ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยย่อมมีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยเงินมัดจำหากโจทก์ไม่มารับสัมโอตามกำหนดเวลาในสัญญา ดังที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายข้อ 6 ว่า "ถ้าผู้ซื้อไม่มารับสัมโอตามกำหนดเวลาในสัญญา ผู้ขายมีสิทธิรับเงินจำนวน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)" เห็นว่า กรณีเงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่โจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยนั้นเป็นเงินที่โจทก์ชำระหนี้บางส่วนโดยมุ่งต่อผลกล่าวคือ ให้จำเลยจัดหาสัมโอที่มีคุณภาพตามจำนวนในสัญญามาขายให้แก่โจทก์จึงเป็นเงินล่วงหน้าไม่ใช่ลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ซึ่งกำหนดว่า "ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดีเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ก็ให้รับเบี้ยปรับ ฯลฯ" แต่เป็นข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายที่ว่าในกรณีที่โจทก์ไม่มารับสัมโอภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้จำเลยมีสิทธิรับเงินค่าสัมโอบางส่วนที่โจทก์ได้ชำระไว้แล้ว หาใช่เงินที่จำเลยมีสิทธิที่จะเรียกจากโจทก์หากโจทก์ผิดนัดผิดสัญญาอันจะถือเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เองเป็นฝ่ายผิดสัญญากล่าวคือเมื่อถึงกำหนดวันที่ส่งมอบสัมโอ และจำเลยได้

จัดหาสัมโเพื่อส่งมอบแก่โจทก์ตามสัญญาแล้ว แต่โจทก์ไม่มารับสัมโเพราะโจทก์ไม่สามารถจัดหาตู้ส่งสินค้าทางเรือมารับสัมโตามสัญญาอีกทั้งยังบอกเลิกการซื้อขายสัมโจากจำเลยเสียเช่นนี้ จำเลยจึงมีสิทธิรับเงินจำนวนนี้ได้ตามสัญญาซื้อขาย โจทก์ไม่มีสิทธิอันใดที่จะได้รับเงินจำนวนนี้แม้เพียงบางส่วน คืบจากจำเลยเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าเงินจำนวนนี้มีใช้เบี้ยปรับ ดังนั้นศาลย่อมไม่มีอำนาจใช้ดุลพินิจลดจำนวนลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ